

עין משפט
נר מצוה

בד א ב מיי פ"ד מהל' מסכה הל' טו סמג עשין פפ טו"ע ח"מ סי' ריב טע"ף ג וסי' ריד טע"ף ח : בה ג מיי שם הל' טו וסמג שם טו"ע ח"מ סי' ריד טע"ף ג:

רבינו גרשום

ומקשי' למאי הלכתא. שידר בלא על מנת גמי לא קנה הדיוטא כדקתני מתני' המוכר את הבית סתם לא מכר את הדיעץ והיינו עלייה: רב זביד אמר. להכי אהני על מנת שאם רצה להוציא מן הדיוטא לחצר שמכר עם הבית וזיוון וגזוטראות בחצר מוציא ורלהכי מתני' על מנת לטפוי מלחא: ורב פפא אמר. להכי מתני' על מנת שאם רצה לבנות עלייה על גבי עלייה בונה. בשמא לרב זבדי היינו דקאמר זאת אומרת. דבי היכי דבן לוי מרורח בהאי דקאמר על מנת האני גמי מוכר מרורח בעל מנת דידכול להוציא וזיוון בחצר שאנינו שלו: אלא לרב פפא מאי זאת. כלומר מצי קבורח האי מוכר בעל מנת. בלא על מנת יש לו רשות לבנות עלייה על גבי עליותו שאין לו לקונה אלא הבית: קשיא: מ"ט. צריך למכתב: משום דעומקא ורומא בסתמא לא קני. אי לא כתב ליה ואהני עומקא ורומא דכתב ליה למיקני עומקא כגון אוצר שותחת הבית. ורמא למיקני גג שעל הבית שאין לו מעקה גבוה י' טפח ואהני גמי מתחום ארעא למיקני בור דרות ומחילות וכל האי כחומא דארעא. לא ארעא עד רום רקיע למיקני ח' גג שיש לו מעקה גבוה י' טפח דיבר חשוב הוא בפני עצמו: ליינו עומקא ורומא למיקני בור דרות ומחילות. אלא ש"מ דסתמא לא קני ואמטו להכי צריך תריירוהו דאהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא דאהני מתחום ארעא עד רום רקיע למיקני ח' בור דרות ומחילות וטסייע לרב דימי: לעולם מהא לא תסייע ליה דרואי בסתמא קני אף על גב דלא כתב עומקא ורומא נעומקא כגון אוצרות ושייכרי בבית ורומא כגון גג שאין לו מעקה גבוה י' טפח ואי כתב עומקא ורומא קני בור דרות ורות דלא כתב ליה עומקא ורומא ואי כתב ורואי קנה אפי' בור דרות ומחילות. והא אפי' שכתב ליה עומקא ורומא קתני מתני' דלא קנה בור דרות והיכי אפרת הא כתב קנה. ומשני הכי אק מפרש למתני' אע"פ דלא כתב ליה עומקא ורומא קני בסתמא מאי דשיכר בהדי בית דכמו שכתב דמי למיקני עומקא ורומא אבל למיקני בור דרות ומחילות אי כתב ליה עומקא ורומא ועדי רום רקיע התניא דקני בור דרות ומחילות וגג י' טפח ואי לא כתב ורמא לא תסייעיה: תיש' ולא את הגג וכי'

מעקה גבוה י' טפח ואהני גמי מתחום ארעא למיקני בור דרות ומחילות וכל האי כחומא דארעא. לא ארעא עד רום רקיע למיקני ח' גג שיש לו מעקה גבוה י' טפח דיבר חשוב הוא בפני עצמו: ליינו עומקא ורומא למיקני בור דרות ומחילות. אלא ש"מ דסתמא לא קני ואמטו להכי צריך תריירוהו דאהני עומקא ורומא למיקני עומקא ורומא דאהני מתחום ארעא עד רום רקיע למיקני ח' בור דרות ומחילות וטסייע לרב דימי: לעולם מהא לא תסייע ליה דרואי בסתמא קני אף על גב דלא כתב עומקא ורומא נעומקא כגון אוצרות ושייכרי בבית ורומא כגון גג שאין לו מעקה גבוה י' טפח ואי כתב עומקא ורומא קני בור דרות ורות דלא כתב ליה עומקא ורומא ואי כתב ורואי קנה אפי' בור דרות ומחילות. והא אפי' שכתב ליה עומקא ורומא קתני מתני' דלא קנה בור דרות והיכי אפרת הא כתב קנה. ומשני הכי אק מפרש למתני' אע"פ דלא כתב ליה עומקא ורומא קני בסתמא מאי דשיכר בהדי בית דכמו שכתב דמי למיקני עומקא ורומא אבל למיקני בור דרות ומחילות אי כתב ליה עומקא ורומא ועדי רום רקיע התניא דקני בור דרות ומחילות וגג י' טפח ואי לא כתב ורמא לא תסייעיה: תיש' ולא את הגג וכי'

^[א] דעת רבינו מזה כדעת ר"י תוס' סוף דף אהי ע"ש.

סג:

שׂאם רצה לבנות עֲיִייה עַל גבה. לאו על גבה ממש ^(א) אלא דאי נפלה הדר בני לה כדמסיק לקמן אבל אם לא אמר ע"מ לא בני לה" ^{(אע"ג דתנן (ב"מ דף קח.)} הבית והעלייה של שנים שנפלו ואמר בעה"כ ^(ב) לבעל העלייה לבנות כו' ואומר רבינו יצחק דוקא בעלייה דעדיפא וחשיבא טפי מדיוטא אבל דיוטא דלא חשיבא כולי האי לא יפה כחה כמו עלייה וצקונט' דחק כחנס לפרש צע"א: **אהני** מתהום ארעא ועד רום רקיעא לִמִּיקני בור ודרות ומחילות. פי' צקונט' דעד רום רקיעא לא מהני מידי דמשכתב לו עומקא ורומא קני עד רום רקיעא ואפי' גג שיש לו מעקה גבוה י' טפחים ^(ג) והא דקתני במתני' אע"פ שכתב לו עומקא ורומא אכזר ודות קאי ולא אגג ולא אכטריך עד רום רקיעא אלא סוף דיבור הוא דלא מני למימר שאם רצה לבנות עלייה על גבי עלייה בונה. בשמא למימר רומא ועומקא עד ארעית תהומא לכן נראה לר"י דאגג נמי קאי דאע"ג דכתב ליה עומקא ורומא לא קני לגג שיש לו מעקה גבוה י"ט ^(ד) וה"מ למימר ואהני עד רום רקיעא למיקני גג שיש לו מעקה גבוה י' טפחים אלא דלא חש למינקט אלא גבי צור דרות וה"ה גג וכ"ש הוא ודחק ר"י לקיים פירוש הקונטרס דמדכתב עומקא ורומא קני גג ואהני עד רום רקיעא למיקני צור דרות שעל הגג שסיו רגילין לעשות מקואות על ראש הגג כמו שמצינו בפ"ק דיומא

(דף יט.) על גג הפרווה ועל גג שער המים: **תא שמע** ור"א את הגג. פי' הקונט' והך דרישא בלא כתב לו עומקא ורומא איירי דהא לא קתני זה אע"פ שכתב לו עומקא ורומא ובחנם פירש כן דאפילו הוה קאי ארישא הא אסיק לעיל למאי דבעי למימר בסתמא קני דה"ק אע"פ שלא כתב כמו שכתב דמי למיקני עומקא ורומא: ואי

בעל העלייה לבעה"כ לבנות כו' התם בדחלקו זה נטל בית זה נטל עלייה ודלתו כהדדי להשתעבד בית לעלייה כל הימים ואפי' לא אתנו מסתמא ע"מ כן חלקו. ולרב זביד אהני תנאה להוצאת זיוין ולא להדר בני לה ^(א) הוצאת זיוין מסיק אדעתיה לעמים רחוקות: **בשלמא לרב זביד**. דלוקי יתורא דתנאי להוצאת זיוין דהיינו שיור מקום בחצר דומיא דשיור מקום **בשדה** היינו דקתני במילתיה דר"ל זאת אומרת שהלכך ר"ל ללמוד מן הברייתא דליהני יתורא לשיור מקום דמסבדר לא הוה אמרינן דמשער **זאינש** לעצמו ממה שמוכר ר"ל דקאמר יתורא: **אלא לרב פפא מאי זאם אומרת**. למה לו לר"ל לומר זאת אומרת לאשמועינן דאהני יתור לחזור ולבנות הדיוטא אם תפול בלא הברייתא נמי הוה ידעינן דאהני יתור תנאי שאינו צריך לטפוי מילתא או הא דרב פפא או שום דבר צעולם כדאמרין במתני' ^(לקמן סד.) ומודה ר"ע בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מהתם שמעינן דכל תנאי בלא צורך לטפויי מילתא קאמי ומברייתא לא שמעינן ליה טפי ממתני' ולעיל ^[ע"א] נמי אמרינן אי א"ל אלצין מנריהא קני פלגא והכי ה"ל למימר אמר ר"ל המוכר בית לחצירו ואמר לו ע"מ כו': **האי מאן דמוצינן ליה ביטא לחצריה**. ומכר לו גם את הצור ואת הדות וצריך לו לכתוב בשטר המכירה כן אע"ג דכתב ליה בשטר עומקו ורומו של בית אני מוכר לך לא קנה צור דות כדמפרש ואולי דלא אהני מה שכתב עומקא ורומא אלא למיקני עומקו של בית כגון גוף הקרקע עצמו לחפור תחת קרקעית הבית אם ירצה שאם לא כתב לא הוי קני ליה מסתמא אלא הרי הוא של מוכר לחפור צורות שיחין ומערות מתחת קרקעית הבית אלא שלא יזיק לבעה"כ וגם אהני ליה למיקני רומא כגון גג שיש לו מעקה שהוא גבוה י' שאינו מכור מסתמא עם הבית כדקתני מתניתין וגם לקנות כל האויר עד לרקיע שאם ירצה לבנות בזונה דמסתמא לא הוי קני ליה לוקח אלא הרי הוא של מוכר להוצאת זיוין או לבנות באויר וכגון שלא יכביד על צימו של לוקח אבל ^(א) למיקני צור דות שאין תשמישן שוה לבית והלכך אינו בכלל עומקו ורומו של בית ולא קני ליה עד דכתב ליה מארעית תהומא משולי התסום עד לרקיע ואהני האי מארעית תהומא למיקני צור דות ומחילות. והאי עד רום רקיע לא מהני ליה מידי דמשכתב לו עומקא ורומא קני עד רום רקיע ולא איצטריך כלל אלא סוף דיבור הוא דלא מני אמר מארעית תהומא ^(א) עד שיפולי ביתא דמשמע דלא זצין ליה משיפולי הבית ולמעלה כלום: ה"ג **מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני**. עד דמפרש עומקא ורומא והלכך לא אהני עומקא ורומא למהי יתור לשון למקני צור דות ולגופה איצטריך: **אע"פ שכתב לו עומקא ורומא**. אכזר ודות קאי אבל אגג שיש לו מעקה גבוה י' לא קאי דלא ודאי אי כתב ליה עומקא ורומא קני ליה כדמוכח לקמיה ^[סד.] ואי ס"ד **בסתמא**. אע"פ שלא כתב עומקא ורומא קני עומקא ורומא א"כ עומקא ורומא שכתב מותר הוא ותיהי למיקני צור דות אלא לאו שמע מינה עומקא ורומא לגופיה איצטריך למיקני עומקא ורומא וליכא יתור לשון למיקני צור דות עד דכתב ליה מארעית תהומא עד רום רקיע כרב דימי: ומשני **דלא כתב ליה עומקא ורומא**. הלכך לא קנה צור דות אבל אי כתב ליה קני ואע"ג דלא כתב מארעית תהומא ודלא כרב דימי: ה"ק **אע"פ שלא כתב לו**. עומקא ורומא הרי הוא כמי שכתב לו כדי לקנות עומקא ורומא אבל למיקני צור דות ומחילות כו' צריך לכתבו בפירוש להיות לו יתור לשון למיקני צור דות דהא לגופיה לא צריך דמסתמא קני עומקא ורומא והכי משמע מתני' לא את הצור ולא את הדות אע"פ שכתב בשטר ומתראה לו בשטר מכירה זו עומקא ורומא שהרי כתב לו בית זה אני מוכר לך ועומקא ורומא בכלל בית הוא אפי"ה לא קנה צור דות דלאו בכלל בית הוא כעומקא ורומא: **ס"ש ולא את הגג**. סייעתא היא. והך רישא בדלא כתב לו עומקא ורומא מיירי דהא לא קתני זה אע"פ שכתב לו עומקא ורומא אלא בסתמא מיירי ^(א) ואפי"ה לא קנה גג שיש לו מעקה גבוה עשרה דהיינו בכלל רומא כדסלקא דעתך משהא:

המוכר את הבית פרק רביעי בבא בתרא

נמאי הלכסא. אמר ר"ל דאהני תנאה למיהוי דיוטא עליונה שלו בלאו הכי הוא שלו דהמוכר הבית לא מכר דיוטא העליונה: **שאם ראה**. מוכר להוציא זיוין מדיוטא עליונה כנגד חצר של לוקח שמכר לו זה הבית והחצר מוציא דלהכי אהני תנאה והכי אמר ליה על מנת שתהא דיוטא העליונה שלי לגמרי לעשות זה חפצי אף להוציא ממנה זיוין כמתחילה קודם שמכרתי לך הבית והחצר דשייר בתנאי מקום בחצר כמו ששייר למעלה בשדה מקום מעשר דכל תנאי דלא מהני מאי דקאמר אהני מיהא לשייר מקום והיינו זאת אומרת דקאמר ר"ל. ודוקא הוא אבל בנו אין לו רשות להוציא זיוין עד שיפרש לי ולבני כדאמר לעיל גבי מעשר דכל מילתא דדייקין מיתורא די לנו אי אהני יתורא לעצמו כמו שפירש ע"מ שמעשר ראשון שלי הי"נ אמרינן ע"מ שהדיוטא העליונה שלי אבל לבניו לא מהני תנאי המיותר: **רב פפא אמר**. כולי האי לא אהני תנאי לשייר מקום ממה שמכר אלא להכי אהני תנאי המיותר שאם רוצה לבנות דיוטא זו אם תפול על גביו של הבית בזונה והכי ^(א) הוה מסיק לקמן ^[סד.] דאי נפלה ^(א) הדר בני לה דאי הוה שתק ומכר הבית סתם היתה הדיוטא העליונה שלו כל ימי ^(א) שיתקיים אבל אם תפול לא יחזור ויבונה ע"ג בית של זה דלהך דיוטא הוא דאשתעבד לו בית אבל לדיוטא אחרת לא משתעבד עד דא"ל כדאיא יתור לשון כדאמרין

נמי בפרק הבית והעלייה (ב"מ דף קטז.) אי דא"ל עלייה זו ונפלה אולא לה ואי דא"ל סתם בעי למיגר ליה אחרינא ומסקנא לא כרייבא דאמר ליה עלייה שעל גבי בית זה אני משכיר לך דהא שעבד בית לעלייה אבל בלא יתור מכי נפלה אולא לה ולא יבנה אחרת וה"ק ע"מ שהדיוטא העליונה שלי לעולמים ואף אם תפול אחזור ואבננה. והא דתנן (ב"מ דף קח.) הבית והעלייה של שנים שנפלו וכו' אם אמר דאמר דאהני תנאי להוצאת זיוין מסיק אדעתיה שהרי צריך לו מיד אבל להדר בני לה אם תפול לא מסיק אדעתיה לעמים רחוקות: **בשלמא לרב זביד**. דלוקי יתורא דתנאי להוצאת זיוין דהיינו שיור מקום בחצר דומיא דשיור מקום **בשדה** היינו דקתני במילתיה דר"ל זאת אומרת שהלכך ר"ל ללמוד מן הברייתא דליהני יתורא לשיור מקום דמסבדר לא הוה אמרינן דמשער **זאינש** לעצמו ממה שמוכר ר"ל דקאמר יתורא: **אלא לרב פפא מאי זאם אומרת**. למה לו לר"ל לומר זאת אומרת לאשמועינן דאהני יתור לחזור ולבנות הדיוטא אם תפול בלא הברייתא נמי הוה ידעינן דאהני יתור תנאי שאינו צריך לטפויי מילתא או הא דרב פפא או שום דבר צעולם כדאמרין במתני' ^(לקמן סד.) ומודה ר"ע בזמן שאמר לו חוץ מאלו שאין צריך ליקח לו דרך מהתם שמעינן דכל תנאי בלא צורך לטפויי מילתא קאמי ומברייתא לא שמעינן ליה טפי ממתני' ולעיל ^[ע"א] נמי אמרינן אי א"ל אלצין מנריהא קני פלגא והכי ה"ל למימר אמר ר"ל המוכר בית לחצירו ואמר לו ע"מ כו': **האי מאן דמוצינן ליה ביטא לחצריה**. ומכר לו גם את הצור ואת הדות וצריך לו לכתוב בשטר המכירה כן אע"ג דכתב ליה בשטר עומקו ורומו של בית אני מוכר לך לא קנה צור דות כדמפרש ואולי דלא אהני מה שכתב עומקא ורומא אלא למיקני עומקו של בית כגון גוף הקרקע עצמו לחפור תחת קרקעית הבית אם ירצה שאם לא כתב לא הוי קני ליה מסתמא אלא הרי הוא של מוכר לחפור צורות שיחין ומערות מתחת קרקעית הבית אלא שלא יזיק לבעה"כ וגם אהני ליה למיקני רומא כגון גג שיש לו מעקה שהוא גבוה י' שאינו מכור מסתמא עם הבית כדקתני מתניתין וגם לקנות כל האויר עד לרקיע שאם ירצה לבנות בזונה דמסתמא לא הוי קני ליה לוקח אלא הרי הוא של מוכר להוצאת זיוין או לבנות באויר וכגון שלא יכביד על צימו של לוקח אבל ^(א) למיקני צור דות שאין תשמישן שוה לבית והלכך אינו בכלל עומקו ורומו של בית ולא קני ליה עד דכתב ליה מארעית תהומא משולי התסום עד לרקיע ואהני האי מארעית תהומא למיקני צור דות ומחילות. והאי עד רום רקיע לא מהני ליה מידי דמשכתב לו עומקא ורומא קני עד רום רקיע ולא איצטריך כלל אלא סוף דיבור הוא דלא מני אמר מארעית תהומא ^(א) עד שיפולי ביתא דמשמע דלא זצין ליה משיפולי הבית ולמעלה כלום: ה"ג **מאי טעמא עומקא ורומא בסתמא לא קני**. עד דמפרש עומקא ורומא והלכך לא אהני עומקא ורומא למהי יתור לשון למקני צור דות ולגופה איצטריך: **אע"פ שכתב לו עומקא ורומא**. אכזר ודות קאי אבל אגג שיש לו מעקה גבוה י' לא קאי דלא ודאי אי כתב ליה עומקא ורומא קני ליה כדמוכח לקמיה ^[סד.] ואי ס"ד **בסתמא**. אע"פ שלא כתב עומקא ורומא קני עומקא ורומא א"כ עומקא ורומא שכתב מותר הוא ותיהי למיקני צור דות אלא לאו שמע מינה עומקא ורומא לגופיה איצטריך למיקני עומקא ורומא וליכא יתור לשון למיקני צור דות עד דכתב ליה מארעית תהומא עד רום רקיע כרב דימי: ומשני **דלא כתב ליה עומקא ורומא**. הלכך לא קנה צור דות אבל אי כתב ליה קני ואע"ג דלא כתב מארעית תהומא ודלא כרב דימי: ה"ק **אע"פ שלא כתב לו**. עומקא ורומא הרי הוא כמי שכתב לו כדי לקנות עומקא ורומא אבל למיקני צור דות ומחילות כו' צריך לכתבו בפירוש להיות לו יתור לשון למיקני צור דות דהא לגופיה לא צריך דמסתמא קני עומקא ורומא והכי משמע מתני' לא את הצור ולא את הדות אע"פ שכתב בשטר ומתראה לו בשטר מכירה זו עומקא ורומא שהרי כתב לו בית זה אני מוכר לך ועומקא ורומא בכלל בית הוא אפי"ה לא קנה צור דות דלאו בכלל בית הוא כעומקא ורומא: **ס"ש ולא את הגג**. סייעתא היא. והך רישא בדלא כתב לו עומקא ורומא מיירי דהא לא קתני זה אע"פ שכתב לו עומקא ורומא אלא בסתמא מיירי ^(א) ואפי"ה לא קנה גג שיש לו מעקה גבוה עשרה דהיינו בכלל רומא כדסלקא דעתך משהא:

ואי

מסורת הש"ס

^[א] [לקמן סד. קמח:].
^[ב] [לקמן סד:].
^[ג] [א [צריך רש"ש].]
^[ד] [י"ל: ואמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות וכו' אומר רבינו. רש"ש,

הגהות הב"ח

^(א) גבי' ומחילות לא צריכא דלא כתב ליה: (ב) רשב"ם ד"ה רב פפא וכו' והכי מסיק לל"ל ומינת הוה נמחק: (ג) בא"ד להדר בני לה וכו': (ד) בא"ד כל ימי שתתקיים אבל וכו': (ה) בא"ד דהוצאת זיוין: (ו) ד"ה האי מאן וכו' אבל נמחק: (ז) בא"ד להדר לא קני צור דות שאין וכו': (ח) בא"ד עד שפולי ביתא. י"ב לשון זה נקט החלמוד כפ' ח"ה סוף דף ל"ו: (ט) ד"ה ח"ש ולא וכו' אלא בסתמא מיירי ומש"ה לא קנה גג: (טו) תוס' ד"ה שאם וכו' ממש קאמר אלא דאי:

מוסף תוספות

א. משום דאי"ל לוקח וכו' דמדת ר"י מינש.
ב. דדוקא בור דרות ומחילות דהוא תשמישהא לחוד ואינו מעין תשמיש הבית אינו נקנה בכלל עומקא ורומא וכו' אבל גג לא הוי תשמישתא לחוד.
כעט וינה. ג. דלא אקני ליה בעומקא ורומא אלא מרישא, אבל בדרות שהם בנויים ועומדים ובין עלייה שהיא בנויה ועומדת או גג שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים לא חקנה אותם לו לפי שהם חשובים ויש להם שם בפני עצמן. ר"י מינש.